

予備独自問題 R1-26

(配点: 2)

月 日

月 日

次のアからオまでの裁判又は処分のうち、準抗告の対象となるものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

ア. 裁判官がした、逮捕状を発付する裁判

イ. 受訴裁判所がした、被告人の保釈請求を却下する裁判

ウ. 司法巡査がした搜索

エ. 司法警察員がした差押え

オ. 検察官がした、被疑者とその弁護人との接見の日時の指定

1. ア イ 2. ア オ 3. イ ウ 4. ウ エ 5. エ オ

ア 裁判官がした、逮捕状を発付する裁判は準抗告の対象とならない

最大決昭和57.8.27は、「逮捕に関する裁判及びこれに基づく処分は、刑訴法429条1項各号所定の準抗告の対象となる裁判に含まれないと解するのが相当であるから、本件準抗告棄却決定に対する特別抗告は、不適法である」としている。その実質的理由として、学説上、逮捕は勾留の要否を判断するためだけのごく短時間の処分であるから不服申立てになじまない、法は後の勾留請求に対する審査において逮捕の適否についても審査すべきものとした等と説明されている。

イ 受訴裁判所がした、被告人の保釈請求を却下する裁判は準抗告の対象とならない

最大決昭和31.6.13は、「本件保釈許可決定は一人の裁判官をもつて構成する裁判所としての決定であつて、刑訴429条にいう『その他の裁判官がした裁判』には当たらないものといわなければならない。しからばこれに対する抗告審は高等裁判所であるから、これに反する見解に立つ原審決定は違法であり（原審判示引用の第三小法廷の判例は刑訴24条2項による忌避申立却下の裁判に対するものであつて、本件の場合には適切でない。）、論旨引用の各高等裁判所の判例にも違反するものといわなければならない」としている。

ウ 司法巡査がした搜索は準抗告の対象とならない

大阪地決昭和60.3.5は、「搜索については、不服申立を許していない」として、司法警察員のした搜索処分の取消しについては430条がこれを許していないとしている。差押えのための搜索は、押収とは別の処分であるから、430条の処分に含まれない。なお、司法警察職員は、司法警察員と司法巡査に分けられる（39条3項）。司法巡査であっても、搜索は可能である。

エ 司法警察員がした差押えは準抗告の対象となる

430条2項は、「司法警察職員のした前項の処分に不服がある者は、司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。」と規定している。「押収」（同条1項）には、差押え、記録命令付差押えと領置（221条）が含まれる。差押えの中には、218条1項の令状による差押えのほか、逮捕の現場での差押え（220条1項）、勾引状、勾留状の執行現場での差押え（220条4項）がある。

オ 検察官がした、被疑者とその弁護人との接見の日時の指定は準抗告の対象となる

430条1項は、「検察官又は検察事務官のした第39条第3項の処分又は押収若しくは押収物の還付に関する処分に不服がある者は、その検察官又は検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。」と規定している。本条の不服申立ての対象となる処分には、39条3項の接見等の指定が含まれる。準抗告の対象となる接見指定の典型は、捜査官が身体を拘束された被疑者と弁護人又は弁護人となろうとする者との間の接見の日時、場所、時間を指定する処分である。

以上により、準抗告の対象となる記述はエとオであり、したがって、正解は肢5となる。